

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6242/2560

นางกฤติมา ศรชัย
นายสมควร ศรชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 จัตวา (3) (เดิม)

ผู้ที่จะยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 จัตวา (3) (เดิม) ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อจำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งถูกบังคับให้ขับไล่ จึงไม่มีสิทธิกล่าวอ้างว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจพิเศษให้พ้นจากการถูกบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจาก บ้านเลขที่ 47/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และ ที่ดินโฉนดเลขที่ 3327 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ของ โจทก์ ให้จำเลยและบริวารส่งมอบบ้านและที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้าม จำเลยและบริวารยุ่งเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน ให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาท แก่โจทก์ และค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและ บริวารจะออกบ้านและที่ดิน จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับ คดีแก่จำเลยตามคำขอของโจทก์แล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศให้ผู้

อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลา
แปดวันนับแต่วันปิดประกาศ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่อาจยื่นคำร้องแสดง
อำนาจพิเศษต่อศาลได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิยื่น
คำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลได้หรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 296 จัดว่า (3) (เดิม) บัญญัติให้ผู้ซึ่งอ้างว่าไม่ใช่บริวารของลูกหนี้
ตามคำพิพากษายื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลาแปดวันนับแต่
วันปิดประกาศ ฉะนั้น ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลตามบทบัญญัติดัง
กล่าวต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาใช้สิทธิของตนเหนือทรัพย์สินที่จะมีการบังคับคดี แต่คดีนี้จำเลยผู้ยื่นคำร้อง
เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งถูกบังคับให้ขับไล่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิกล่าวอ้างว่าตน
เป็นผู้มีอำนาจพิเศษให้พ้นจากการถูกบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ ที่ศาลล่างทั้งสอง
ยกคำร้องของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่
จำเลยฎีกาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีนำประกาศให้ขับไล่จำเลยและบริวารไปปิดที่บ้าน
เลขที่ 42/1 ของจำเลย ไม่ได้ปิดประกาศที่บ้านเลขที่ 47/2 ตามคำฟ้อง การบังคับคดี
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นฎีกานอกเหนือไปจากประเด็นในคำร้องของจำเลย

และถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 6 ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชัยยุทธ ศรีจำนงค์-วีรวิทย์ สายสมบัติ-ทองธาร เหลืองเรืองรอง)

ศาลจังหวัดอุทัยธานี - นางสาวธัญญา ปรมาณูศิษฐ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายสุทิน อ้อยตระกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ453/2558

ต้น

หมายเหตุ